

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
(TURMA) Nº 0072880-17.2013.4.01.3800/MG

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: VAGNER DOS SANTOS FERMANO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

1. Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo autor contra acórdão de Turma Recursal de Minas Gerais que indeferiu a pretensão de pagamento de benefício previdenciário de salário-maternidade ao genitor fundado no óbito da segurada um dia após o parto.

2. De acordo com a fundamentação prestigiada no acórdão recorrido, não seria cabível estender os efeitos do art. 71-B da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 12.873/2013, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. Segue, no que importa ao conhecimento do incidente, os fundamentos que amparam o julgado em liça:

“4. De início, afasto a possibilidade de aplicação da Lei 12.873/2013 ao caso dos autos, uma vez que, em direito previdenciário, vigora o princípio/regra de que o direito ao benefício é regido pela lei em vigor na data do implemento dos requisitos legais. Precedentes da jurisprudência do STF e STJ. Na hipótese, o diploma legal citado não estava em vigor quando do nascimento e não estabeleceu exceção de aplicação retroativa. 5. Com as vênias do entendimento da relatora e da jurisprudência protetiva invocada, não é possível criar, estender ou majorar benefício sem previsão legal ou prévia fonte de custeio (arts. 195, §5º e 201, caput, da CF/88). Esse entendimento é o que se depreende da tese firmada pelo STF quando do julgamento da desaposentação (tema de repercussão geral nº 503): “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991”. No caso, a lei em vigor quando do nascimento não autorizava a concessão do salário - maternidade em caráter sucessivo ou substitutivo ao pai, em caso de

óbito da mãe. Nesse contexto, o caso seria de criação ou, no mínimo, de extensão de benefício a titular não previsto em lei, em violação à CF/88 e ao entendimento do STF. Acerca das necessidades de ordem material da criança, é importante frisar, sem querer parecer inoportuno ou insensível, que passou a titularizar, desde óbito da mãe, pensão por morte.”

3. O recorrente invoca como paradigma julgado de Turma Recursal da 4ª Região em sentido oposto:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONDIÇÃO DE PAI. NASCIMENTO ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 71-B DA LEI DE BENEFÍCIOS. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE. 1. O nascimento dos filhos da parte autora ocorreu antes da vigência do art. 71-B da Lei de Benefícios, o qual previu que no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono. 2. Nestas situações, considerando-se o interesse do recém-nascido em ter as suas necessidades mais prementes atendidas, é possível, mediante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, a concessão do benefício, por analogia, ao pai, de modo a atender ao comando previsto no art. 227 da Constituição Federal. 3. O fato da parte demandante passar a perceber pensão por morte não afasta o direito ao salário-maternidade, sendo oportuno referir que tal vedação sequer está elencada na legislação pertinente (art. 124 da LB). 4. Recurso da parte ré improvido. (5001281- 22.2014.4.04.7127, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, julgado em 12/08/2015).

4. É o breve relatório.

VOTO

4. Nos termos do art. 12, §1º do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal OU súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

5. A similitude fático-jurídica e a divergência entre os julgados confrontados é evidente, porquanto o acórdão impugnado sustenta que não é possível aplicar o disposto no art. 71-B a fatos ocorridos antes de sua vigência ao passo que o julgado paradigma adota entendimento contrário sob o manto de proteção ao direito do recém-nascido.

6. Há, por outra, quantidade expressiva de feitos tratando do mesmo tema nesta Corte e nas turmas recursais. Nesse passo, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, tenho que a questão deva ser afetada como representativa da controvérsia, conforme previsão do artigo 14, VI, do RI/TNU, a fim de que se defina *se é cabível o pagamento de salário-maternidade em favor do genitor, no caso de falecimento de segurada que a ele faria jus, quando o óbito da mãe for anterior à edição da Lei nº 12.873/2013, que incluiu o art. 71-B na Lei nº 8.213/91*.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e afetar a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, devendo, pois, a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.

POLYANA FALCAO BRITO

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
(TURMA) Nº 0072880-17.2013.4.01.3800/MG**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: VAGNER DOS SANTOS FERMANO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ÓBITO DA GENITORA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO FORMULADO PELO GENITOR. QUESTÃO ATINENTE À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 71-B DA LEI Nº 8.213/91 (INCLUÍDO PELA LEI 12.873/2013) A FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer e afetar o tema como representativo da controvérsia com a seguinte Questão Controvertida: se é cabível o pagamento de salário-maternidade em favor do genitor, no caso de falecimento de segurada que a ele faria jus, quando o óbito da mãe for anterior à edição da Lei nº 12.873/2013, que incluiu o art. 71-B na Lei nº 8.213/91.

Brasília, 06 de novembro de 2019.

POLYANA FALCAO BRITO

Juíza Relatora